LITTERAE APOSTOLICAE SOLEMNIS ACCEPTATIO RENUNCIATIONIS FAMILIAE BURGHESIAE IURIPATRO- ¥ A T U S SUPER SACELLO BEATAE MARIAE VIRGINIS IN BASILICA LIBERIANA A PAULO V EXSTRUCTO.

Pius XI · Latin

LITTERAE APOSTOLICAE

I SOLEMNIS ACCEPTATIO RENUNCIATIONIS FAMILIAE BURGHESIAE IURIPATRO- ¥ A T U S SUPER SACELLO BEATAE MARIAE VIRGINIS IN BASILICA LIBERIANA A PAULO V EXSTRUCTO. PIUS PP. XI Ad perpetuam rei memoriam. — I n t e r B e a t a e Mariae Virginis imagi- nes, quibus Alma N o s t r a Urbs merito gloriatur, omnium sane augustissima ea est quam R o m a n u s populus in Liberiana Basilica per t o t saecula impense

coluit ac veneratur est. Ipsi a u t e m R o m a n i Pontifices, decessores Nostri, peculiari pietate Liberianam Deiparae imaginem sunt prosequuti; quin etiam in hoc caelestium m u n e r u m fonte ac vera populi Romani salute, u t i vulgo appellatur, honoranda nullo non tempore certarunt. Quos inter S. Pius V, qui post Naupactensem victoriam ad templum Liberianum se contulit ut Virgini Matri, Auxilio Christianorum, debitas gratias persolve- r e ^ Paulus vero P p . V pro sua in Dei Matrem religione ab ipso Pontifi- catus exordio, splendidissimum sacellum aedificare Deiparae dicatum, illius simile quod Sixtus V ad Sancti Praesepis honorem condiderat, sibi propo- suit, « ut sicut R e d e m p t o r Noster et Deus sacratissimam Virginem sublima- ci vit in caelis ita eam ipse, q u a n t u m poterat, honoraret in terris ». Sacellum igitur in formam crucis graecae cum tholo, q u a t t u o r magnis parastratis suf- fulto, in Basilica Liberiana exstrui, pretiosis marmoribus ornandum, Fla- minii Pontii architecti opera, Pontifex ipse iussit; idemque dein ibidem Virginis Deiparae facta et res in Basilica gestas t a m affabre exprimendas curavit, ut sacellum ipsum Marialium aedium facile princeps verissime dici queat. H u c veneranda Virginis Mariae effigie translata die vi kal. februarii anno MDCXIII, P a u l i n u m sacerdotum Conlegium, qui sacra ibi procurarent, congruis ei quoque redditibus attributis, constituit: itemque praecepit ut Cardinalis S. R. E. - e sua familia, si forte adesset, praeter ceteros seligendus - munere officioque fungeretur Cardinalis" Protectoris, qui nempe t u m sacelli memorati et continentis domus, t u m Paulini presbyterorum Conlegii regi- mini et conservationi, concessa eidem quavis facultate et iurisdictione, oppor- t u n e consuleret. Praeterea sacelli eiusdem hypogeum, sibi suisque, successu temporis condendis, gentilicii sepulcri loco futurum esse decrevit. I u s deni- que p a t r o n a t u s ac praesentandi personas idoneas ad ea munera, quae ad sacelli procurationem pertinerent, nepoti suo Cardinali Scipioni Burghesio reservavit quem etiam Cardinalem Protectorem renuntiavit: idque eo pacto u t , post eius obitum, ius p a t r o n a t u s ad alterum nepotem Marcum A n t o - nium Burghesium Sulmonis Principem, eumdem Ioannis Baptistae Burghe- sii filium et ad eius prognatos masculos feminasque transferretur, quibus carentibus, ad alios duos prognatos deinceps vocatos, eisque deficientibus ad stirpem propinqui e sexu masculino vel feminino eidem proximioris. H a e c vero omnia per Constitutionem Apostolicam Immensae bonitatis. V kal. novembris anno MDCXV Paulus V sanxit confirmavitque. H o c a u t e m ius p a t r o n a t u s Princeps Burghesius, iuxta Pauli V edita, continenter exercuit ad nostra usque tempora, q u u m novus Codex iuris canonici promulgatus est. Verum cum in canone 1450 § 1 Codicis eiusdem s t a t u a t u r ut «nullum ius p a t r o n a t u s ullo titulo constitui in posterum « valide possit », et in sequenti canone 1451 patroni omnes exsistentes invi-

teritur ut « loco iuris p a t r o n a t u s , quo fruuntur, a u t saltem loco iuris prae- « sentandi spiritualia suffragia etiam p e r p e t u a pro se suisve acceptent», praesens Princeps patronus Scipio Burghesius, pro suo erga Apostolicam Sedem obsequio, per autographas litteras, die x x i i m. iulii anno MCMXXIV datas, ius suum p a t r o n a t u s et proprietatis in omne Burghesianum Libe- rianae Basilicae sacellum Nobis cedit: non solum igitur ius proprietatis in omnes res ac bona ad sacellum ipsum nunc pertinentia, sed etiam ad continentem d o m u m et tabularium. H a e c is libenter ultroque Nobis renun- tians, precatur ut quotannis peculiaria suffragia ab amplissimo Liberiano Capitulo pro defunctis nobilissimae familiae Burghesiae celebrentur. Quam- vis a u t e m renuntiatio eiusdem nulli condicioni subiiceretur, is tamen quae sequuntur a Nobis p e t e b a t : scilicet ut sacellum Burghesiano nomine in p e r p e t u u m vocaretur : ut nobilissimae ipsius familiae ius t u m gentilicii sepulcri in sacello habendi, t u m celebrandi in eodem sacello, Liberiano probante Capitulo, matrimonia et funera, t u m denique ad tabularium adeundi servaretur. Nos libenti quidem animo hanc Principis Scipioni Burghesii renuntiationem, per Litteras Cardinalis Nostri a secretis Status, die III mensis augusti anno MCMXXIV obsignatas, accepimus; cumque com- probatione dignae

petitiones eius fuissent, eas quoque benigne excipere h a u d cunctati sumus. I t a q u e m o t u proprio, certa scientia et m a t u r a deliberatione Nostra, deque Apostolicae potestatis plenitudine, Constitutioni Pauli Pauli P p . V dec. Nostri, quae incipit Immensae bonitatis v kal. novembris an. MDCXV d a t a e , et q u a m de verbo ad v e r b u m prae oculis habere voluimus, praeci- pue quod ad prohibitionem et formam derogationis pertinet, pro expresso penitus derogamus, ac renuntiationem a dilecto filio Principe viro Sci- pione Burghesio emissam, quamvis defensor pro futuris vocatis deputatus minime fuerit, nec aliae sollemnitates iuris servatae sint, quemlibet facti et iuris defectum supplentes, praevia, quatenus opus fuerit, sana- tione, adprobamus, confirmamus a t q u e accipimus. Munus praeterea Car- dinalis Protectoris nec non P a u l i n u m Conlegium omnino abolemus, ac volumus ut bona omnia, quae hucusque ad sacellum et Conlegium, quod diximus, a t q u e ad continentem d o m u m quomodocumque pertinebant, posthac ad hanc S a n c t a m Sedem devolvantur. Qui vero nunc sunt Cap- pellani praecipimus ut m e r u m titulum, praeter ius sepulcri, retineant. Cuilibet denique p a t r o n a t u s iuri, a praedecessore Nostro Paulo V concesso derogamus illudque prorsus abolemus, et declaramus eidem dilecto filio viro Principi Scipioni Burghesio eiusque descendentibus, nec non illis omnibus, qui per m e m o r a t a m Constitutionem ad ius p a t r o n a t u s exer- cendum vocati essent, h u n c P a t r o n i t i t u l u m non amplius competere: nec

posse propterea aliquod ius in Burghesianam aedem et continentem d o m u m i t e m q u e in bona reditusque ad eas nunc pertinentia exercere, liberos quo- que omnino eos declarantes ab omni onere a t q u e obligatione quibus patroni, i u x t a sacros canones, obnoxii sunt vel esse possunt. Quin i m m o ne u n q u a m in hac re futuri vocati ius aliquod repetere audeant, Nos, de plenitudine Nostrae potestatis, omnibus a t t e n t e perpensis, ut renuntiatio- n e m quoque hic seponamus, quam praesens patronus laudabiliter nuper fecit, revocatum volumus ad n o r m a m quidem canonis 1470 § 1 , n. 2. novi iuris canonici Codicis, quodlibet p a t r o n a t u s ius, t u m ad praesentem p a t r o - n u m spectans, t u m ad eius descendentes, ceterosque futuros v o c a t o s : quorum igitur nemo in posterum ius aliquod repetere poterit nec in Bur- ghesianum sacellum, neque in bona quoquomodo quovisque titulo ad ipsum vel ad abolitum Conlegium Paulinum pertinentia. Ut a u t e m dilectissimo Liberiano Capitulo novum benevolentiae Nostrae testimonium praebeamus, pariterque ut decens in Burghesiano sacello divi- nus cultus servetur, atque etiam ut erga Virginis Deiparae effigiem merito sane « Salutem Populi Romani » appellatam, veneratio augeatur, haec quae s e q u u n t u r statuimus ac sancimus. Burghesianum sacellum continensque domus eodem iure posthac erunt ac reliquae sunt Liberiani templi et canonicorum domicilii partes; ita qui- d e m ut eiusdem sacelli continentis domus ceterorumque bonorum ad ea p e r t i n e n t i u m dominium seu proprietas penes Sanctam Sedem maneat, usus vero et usufructus Capitulo Liberiano cedat. Bonis a u t e m Burghesiani sacelli praeesse eademque administrare Car- dinalis Archypresbiteri et Capituli Liberiani ius erit: rationes tamen sacelli, si forte patrimonium proprium habuerit, seorsum a Capituli rationibus computentur. Denique quod ad Burghesiani sacelli custodiam attinet, qua ratione et quorum ministerio ea gerenda sit, integrum erit Cardinali Archipresby- tero et Capitulo Liberiano constituere. Haec statuimus, m a n d a m u s , decernentes praesentes Litteras a t q u e in eisdem contenta quaecumque, etiam ex eo quod quilibet in praemissis, seu eorum aliqui ius vel interesse habentes, seu habere quomodolibet prae- ten^entes, etiam specifica et individua mentione digni, illis non consense- rint, nec ad ea vocati a t q u e auditi, neque causae propter quas eaedem prae- sentes emanaverint, adductae, verificatae vel sufficienter a u t alio modo iustificatae fuerint, a u t ex alia qualibet, etiam quantumvis iuridica et privilegiata causa, colore, praetextu et capite nullo u n q u a m tempore de subreptionis vel obreptionis a u t nullitatis vitio, seu intentionis Nostrae, vel interesse habentium consensu aliove quolibet etiam quantumvis magno

ac formali et substantiali defectu notari, impugnari, infringi, invalidari, retractari, in controversiam vocari, a u t ad terminos iuris reduci; seu adver- sus illos aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, a u t etiam m o t u proprio et de Apostolicae potestatis plenitudine concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti, seu se iuvare nullo modo posse; sed ipsas praesentes semper firmas, validas a t q u e efficaces exsistere et fore, suosque plenos a t q u e integros effectus sortiri et obtinere, a t q u e ab illis ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter et inconcusse observari; sicque et non aliter in praemissis censeri a t q u e i t a per quoscumque iudices ordinarios vel delegatos, etiam S. E. E, Cardi- nales/" aliosque quoslibet quacumque praeeminentia ac potestate fungentes et functuros, sublata eis et eorum cuilibet aliter iudicandi et interpretandi facultate, iudicari et definiri debere, a t q u e irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit a t t e n - tari. H a e c omnia r a t a et firma u t i sunt, ita perpetuo esse volumus, non obstantibus m e m o r a t a P a u l i P P . V. Constitutione, aliisque Constitutio- nibus et ordinationibus Apostolicis, nec non quibusvis etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate roboratis, statutis et consue- tudinibus etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, exemptionibus et indultis, specifica et

individua mentione dignis, etiam sub quibusvis verborum tenoribus et formis, et cum quibusvis clausulis et decretis deroga- toriis a t q u e irritantibus in genere vel in specie, etiam Motu proprio, ac de Apostolicae potestatis plenitudine concessis. Quibus omnibus et singulis, etiam si pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et individua mentio facienda foret, illorum tenores, formas, causas et occasiones praesentibus pro plene et sufficienter expressis respective habentes, ad effectum praemissorum amplissime derogamus, et derogatum esse volumus, ceterisque contrariis quibuslibet. D a t u m R o m a e a p u d Sanctum P e t r u m sub anulo Piscatoris, die v augu- sti, anno MDCCCCXXV, Pontificatus Nostri quarto.

P . CARD. GASPARRI, a Secretis Status.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States on its identified pre-1931 publication basis; status elsewhere may differ. Source wording is excluded from Triptych's project license. Exact edition and rights evidence remain in the controlling source record. AAS 18 (1926). Exact mechanical UTF-8 pdftotext -layout ranges. Original OCR spelling, spacing, internal source notes, signatures and dating clauses retained. No facsimile collation; printed page labels left unknown rather than inferred from PDF page ordinals. Boundaries and every interior excluded gap received independent review; exact source rows were restored where an earlier header classifier had omitted semantic text. Revision: 2026-10-26T05:34:44Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.